

수형자 취업 및 창업지원 업무 지침

[시행 2025. 2. 12.] [법무부예규 제1361호, 2025. 2. 12., 일부개정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 제55조 및 제56조제1항에 따라 수형자의 사회생활 적응능력 함양과 성공적인 사회복귀를 위한 취업 및 창업지원 업무에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 수형자 취업·창업지원에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제2장 수형자 취업지원협의회

제3조(설치) 수형자 취업지원협의회(이하 "취업협의회"라 한다)는 모든 교정시설에 설치하여 운영한다. 단, 시설의 기능 등 특별한 사정이 있는 경우에는 예외로 할 수 있다.

제4조(임원의 임기) 취업협의회 임원의 임기는 3년으로 하며 연임할 수 있다. 단, 내부위원의 임기는 그 직에 있는 동안으로 한다.

제5조(외부위원의 위촉 등) 외부위원의 위촉, 위촉절차, 소속변경, 신분증, 활동분야, 자료제공, 준수사항, 교정시설 참관 등, 관리, 회의결과 기록, 예우 및 사기진작에 관한 사항은 「교정위원 운영지침」 제4조제5항, 제5조제2항, 제6조부터 제12조까지, 제20조제3항 및 제22조부터 제27조까지의 규정을 준용한다.

제3장 법무부 수형자 취업정책협의회

제6조(설치) 수형자 취업·창업지원 관련 주요정책에 관한 자문과 관련사업의 발전 및 소속기관 취업협의회의 원활한 활동을 지원하기 위하여 법무부에 "법무부 수형자 취업정책협의회"(이하 "정책협의회"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

제7조(기능) 정책협의회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 수형자 취업·창업지원 관련 주요정책의 결정과 시행에 관한 사항의 자문
2. 수형자 취업·창업지원 관련 각종 민간단체와의 대외 협력에 관한 사항의 심의 및 자문
3. 소속기관의 취업협의회 활동 지원에 관한 사항
4. 기타 법무부장관이 요청하는 사항에 관한 자문

제8조(구성) ① 정책협의회 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 회장 1인, 부회장 1인을 포함하여 10인 이상 20인 이하의 위원으로 하며 비상임으로 한다.
2. 회장은 교정본부장이 되고 부회장은 위원 중에서 호선한다.
3. 사무처리를 위하여 간사 1인을 둘 수 있으며 간사는 교정본부 직업훈련과장으로 하고 정책협의회 회의에 참석하여 의견을 제시할 수 있다.
4. 정책협의회 임원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다. 단, 내부위원의 임기는 그 직에 있는 동안으로 한다.

② 위원은 취업·창업 관련 업무에 직·간접으로 종사하고 관련 지식과 경험이 풍부하며 다음 각 호의 자격을 가진 사람 중에서 법무부 장관이 위촉한다.

1. 각 경제단체 및 소속 중앙협의체, 대기업의 임원
2. 정부부처 또는 그 소속단체의 수형자 취업 및 창업지원 유관부서장
3. 취업 및 창업관련 각종 연구단체의 임원
4. 그 밖에 취업 및 창업에 관한 학식과 경험이 풍부한 전문가 등

③ 법무부 교정본부장, 교정정책단장은 당연직 위원으로 한다.

제9조(회장의 직무) ① 회장은 정책협의회를 대표하며, 정책협의회 업무를 총괄한다.

② 회장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 경우에는 부회장이 그 직무

를 대행한다.

제10조(회의) ① 정책협의회 회의는 반기 1회 이상 개최하고 회장이 소집하며 그 결과의 기록·유지는 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙」 제149조제2항을 준용한다.

② 회장은 제1항외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정책협의회를 소집할 수 있다.

1. 법무부장관의 소집 요구가 있을 때
2. 위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때
3. 그 밖에 회장이 필요하다고 인정하는 때

③ 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 위원들의 의결이 있을 때는 이를 공개할 수 있다.

④ 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 법무부장관은 회의에 참석한 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제4장 취업 및 창업지원 전담반

제11조(구성) ① 소장은 수형자 취업 및 창업지원 업무의 원활한 수행을 위하여 취업 및 창업지원 전담반(이하 "취업전담반"이라 한다)을 구성·운영하여야 한다.

② 소장은 소속 공무원 중 취업·창업에 대한 기본소양을 갖춘 자로 취업전담반을 구성하여야 하며 취업전담반의 장은 교도소는 직업훈련과장, 구치소는 수용기록과장, 지소는 총무계장으로 보한다. 단, 교도소에 직업훈련과장이 없는 경우 사회복귀과장으로 한다.

③ 전담반원은 직업훈련과(수용기록과) 소속 2명 이상, 사회복귀과·분류심사과 소속 각 1명 이상으로 구성하되, **직업능력개발훈련교사**가 재직중인 기관에서는

직업훈련교사가 포함되도록 하여야 한다.

④ 취업전담반 행정주무는 직업훈련과(수용기록과) 소속 반원으로 1명 이상 구성하며, 다른 업무를 겸임할 수 없다.

⑤ 특별한 사정으로 취업전담반 구성을 달리하거나 행정주무가 다른 업무를 겸임할 필요가 있는 경우 매년 지방교정청장의 승인을 받아 시행한다.

제12조(근무) ① 소장은 업무의 연속성 유지를 위하여 특별한 사정이 없으면 2명 이상 동시 교체를 지양하고, 원활한 업무수행을 위하여 독립 사무실 및 상담공간을 확보하여야 한다.

② 취업전담반의 일일근무사항은 **별지 제1호 서식**에 기록·유지하여야 한다.

③ 소장은 취업전담반의 취업·창업지원 활동 실적을 **별지 제2호 서식**에 따라 기록·관리·유지하여야 한다.

제13조(임무) ① 반장의 임무는 다음 각 호로 한다.

1. 매월 1회 전담반 정기회의 주재
2. 취업협의회 내부 위원 활동
3. 수형자 취업·창업 교육 총괄
4. 지역 기업체 및 유관기관 협력 관계 증진 총괄
5. 기타 수형자 취업·창업지원 업무 전반 관리

② 직업훈련과 반원의 임무는 다음 각 호로 한다.

1. 각종 취업·창업지원 및 교육 계획 수립
2. 수형자 취업·창업교육 진행
3. 취업협력 기업체 확보 관리
4. 취업·창업지원 유관 기관·단체 협력 관리
5. 수형자 취업지원·알선을 위한 상담 또는 전문가 상담 주선
6. 취업지원 각종 정보망 등록 및 활용

7. 취업협의회 운영 관련 사무
8. 창업아이템경진대회, 창업소자본대출사업 사무
9. 허그일자리지원 프로그램 참여 희망자 선발 및 상담 지원
10. 취업·창업지원 성과 확인 및 분석
11. 취업·창업지원 관련 홍보·자료관리·정기회의록 작성 등 제반 사무
12. 직업훈련 운영계획 수립시 취업·창업 연계 계획 반영
13. 그 밖에 취업·창업지원을 위해 필요한 사항

③ 사회복지과 반원의 임무는 다음 각 호로 한다.

1. 수형자 취업·창업교육 진행 협조
2. 수형자 사회복지 준비 관련 상담
3. 법무보호복지공단 사전면담 등 유관기관 사회복지 지원업무 협력

④ 분류심사과 반원의 임무는 다음 각 호로 한다.

1. 전담반장이 지정하는 수형자에 대한 직업심리검사(고용노동부 개발 검사도구를 원칙으로 함) 시행
2. 수형자 직업적성·진로 관련 상담
3. 허그일자리지원 프로그램 참여 대상자 명단 작성

제14조(자료관리 등) ① 유관기관 등이 발간한 **취업·창업 관련** 유인물이나 자체 생산한 자료는 종류별, 분야별 등 체계적으로 관리하여야 하며 수형자의 요청이 있을 경우 적극 제공하여야 한다.

② 취업전담반장은 취업·창업지원 관련 **자료를 교정정보시스템으로 관리하며, 매월 15일을 ‘취업정보 점검의 날’로 지정하여 관련 자료가 체계적이고 실용적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.**

제15조(검사·조사 및 연구의뢰) ① 소장은 수형자의 취업·창업지원을 위한 직업적성·선호도 검사, 창업진단검사 등 각종 직업심리검사 등을 실시할 수 있다.

② 소장은 제1항에 따라 수형자 개별처우계획 수립을 위한 분류심사 시 담당직원으로 하여금 전문적인 직업심리검사를 하도록 하여 수형생활 및 향후 진로에 반영할 수 있도록 하여야 한다.

③ 소장은 필요한 취업 및 **창업 관련** 검사·조사·연구를 자체적으로 실시하기 곤란한 경우에는 외부 전문기관 등에 의뢰하여 실시할 수 있다.

제16조(개인정보 보호 등) ① 소장은 성공적인 취업·창업지원 정책의 수립과 평가를 위해 수형자의 취업·창업 관련 정보를 수집할 수 있다.

② 제1항에 따라 수형자의 취업·창업 관련 개인정보를 수집하거나, 관련 단체 또는 개인에게 제공할 경우 별지 제4호 서식에 따라 반드시 해당 수형자의 동의를 얻어야 한다.

제17조(교정시설 간 협력) ① 현재 **수용 중인** 교정시설에서 다른 교정시설에 수형자 취업·창업지원을 위한 의뢰가 있을 경우 의뢰받은 기관은 이에 적극 협조하여야 한다.

② 제1항에 따라 취업·창업지원 의뢰를 한 수형자가 실제 취업을 하거나 창업한 경우, 의뢰한 기관은 ‘교정알선’ 실적에 반영하고 의뢰받은 기관은 ‘취업중계’ 실적에 반영한다.

제5장 취업·창업 교육 및 상담

제18조(교육계획의 수립) ① 소장은 매년 3월 **15일까지** 취업·창업 교육 및 외부 전문기관 취업·창업 특별교육의 연간계획을 수립한다.

② 소장은 제1항의 연간계획에 따른 세부교육 실시계획을 기관별 특성을 고려하여 수립·시행한다.

③ 교육에 관한 사항은 취업전담반 운영일지 및 **교정정보시스템**에 기록·유지하여야 한다.

④ 취업·창업 교육은 석방전교육, **허그일자리지원 프로그램**을 제외한 기관 자

체 또는 외부 전문기관 협업(소자본창업교육 등)으로 시행하는 교육으로, 석방전 교육 등과 교육내용이 중복되지 않도록 편성하여야 한다.

제19조(대상자 선정) ① 취업·창업 교육대상자는 다음 각 호의 자로 한다.

1. 잔형기 3개월 미만 수형자

2. 잔형기 3개월 이상인 자로 교육의 필요성이 인정되는 자

② 소장은 취업·창업 교육생 명부를 별지 제6호 서식에 따라 작성·관리한다.

③ 삭제

④ 외국인·노역유치자·심신미약자·환자·조사·징벌자 등 교육효과를 기대하기 어렵다고 판단되는 자는 제외할 수 있다.

제20조(교육인원) ① 교육인원은 교육의 특성, 시설여건, 교육내용 등에 따라 적정인원으로 편성한다.

② 교육희망자가 적정 교육인원을 초과하는 경우 잔형기, 연령, 수용생활태도 등 제반사정을 고려하여 교육대상자를 선발할 수 있다.

제21조(교육시간 및 준비) ① 취업·창업 교육과정은 기관특성에 맞게 자율적으로 편성하되, 교육시간은 반기 30시간 이상 실시하여야 한다.

② 소장은 교육일자, 교육시간, 교육과목 및 내용 등을 반영한 교육시간표를 작성·비치하고, 교육대상자에게 사전 배포하여 교육준비 등에 참고할 수 있도록 하여야 한다.

제22조(교육내용 및 평가) ① 수형자 취업·창업 교육의 내용은 다음 각 호의 사항을 반영하여 실시한다.

1. 취업·창업지원 제도 안내

2. 취업·창업 성공사례 소개

3. 건전한 직업의식, 직업윤리에 관한 사항

4. 이력서·자기소개서 작성 및 취업면접 준비

5. 창업이론 및 실습

6. 그 밖에 금융, 신용회복, 경쟁보호, 법률구조, 국민생활보장제도, 새로운 사회제도 등 출소 후 사회적응에 필요한 사항

② 소장은 매회 교육실시 후 별지 제7호 서식에 따라 **교육 만족도 조사** 등 성과를 평가하여 그 결과를 다음 회 교육과정에 반영하여야 한다.

제23조(교육강사 등) ① 취업·창업 교육 강사는 다음 각 호에 해당하는 사람 중 교육편성 내용에 따라 책임자로 한다.

1. 외부강사 : 전문강사, 유관기관 임직원, 대학교수, 취업협의회 위원, 사회복지지도유미 등

2. 내부강사 : 취업전담반 직원 또는 사회복지 분야에 전문지식을 갖춘 직원

② 소장은 대학·연구기관·전문교육기관 등과 1년 이내의 위탁계약(협약)을 체결하여 교육의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있으며, 예산의 범위 내에서 외부강사수당 및 교육에 소요된 재료비를 지급할 수 있다.

제24조(상담 등) ① 수행자 취업·창업관련 상담은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 정기상담은 출소 전 취업·창업 교육 시 행하는 상담을 말한다.

2. 수시상담은 정기상담 외 수행자가 원하거나 직원 또는 외부전문가가 필요하여 행하는 취업 및 창업과 관련한 모든 상담을 말한다.

② 소장은 제1항에 따른 상담결과 취업·창업지원에 필요하다고 판단되는 경우 직업심리검사 등을 시행하고 취업·창업 지원계획에 반영하도록 한다.

③ 삭 제

④ 전담반원은 제2항과 관련하여 필요한 경우 **교정정보시스템**의 분류심사 자료를 열람할 수 있다.

⑤ 취업·창업 관련 상담 등 필요한 사항은 **교정정보시스템**에 기록·유지하여야 한다.

제6장 취업·창업 알선 등

제25조(취업·창업 기회 제공 등) ① 소장은 취업 교육·상담을 받은 수형자에게 구인을 희망하는 기업체 및 취업관련 유관기관과의 만남을 알선하는 등 취업기회를 제공하여야 한다.

② 소장은 창업 교육·상담을 받은 수형자에게 창업정보제공, 창업관련 유관기관과의 만남을 알선하는 등 창업기회를 제공하여야 한다.

③ 소장은 수형자가 취업·창업 관련 만남, 면접 등에 참석할 때에는 사복을 착용하게 할 수 있다.

④ 소장은 취업 및 창업을 희망하는 수형자의 지원을 위해 별지 제8호 서식의 개인별 취업 및 창업지원계획을 작성하고 [교정정보시스템](#)에 입력하여 관리하여야 한다.

제26조(출소자 취업 및 창업 지원) ① 소장은 수형자가 출소 후에도 일정 기간 동안(취업알선은 3개월 이내의 범위로 한정한다) 교정기관의 취업지도·알선 및 창업지원을 희망할 경우 별지 제9호 서식에 따라 해당 수용자의 동의를 얻은 후 취업 알선 및 창업지원을 할 수 있다.

② 소장은 제1항에 해당하는 출소자가 기업체와의 채용약정·협의를 통해 면접이 예정되어 전담반원의 동행을 희망하는 경우 허가할 수 있다. 다만, 허가 시 출소자의 신분이 노출되지 않도록 신중을 기하여야 한다.

제27조(재검토 기한) 법무부장관은 이 지침에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제1361호, 2025. 2. 12.>

제1조(시행일) 이 지침은 2025. 2. 12.부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

취업전담반 운영일지

20 . . . (요일)

담 당	반 장	부소장	소 장

① 취업· 창업	누 계				취 업(건수)		창 업(건수)	
	취 업		창 업		알 선	취 업	지 원	창 업
	알선	취업	지원	창업				
② 수행자 상담	계		취업위원		외부인사		직원	
	누계	건수	누계	건수	누계	건수	누계	건수
③ 외부기관 방문	계		기업체 방문		고용센터 등 유관기관			
	누계	건수	누계	건수	누계		건수	
④ 취 창업 교육	누계(교육시간)		교육명		교육인원	교육시간		강사
						시간		
⑤ 허그 일자리	누계				선정	참여	수료	취업
	선정	참여	수료	취업				
⑥ 상담방문 교육 등	• 수행자 상담 - • 기업, 유관기관 등 외부기관 방문 - • 취창업 교육 - • 허그일자리지원 프로그램 관련 -							
⑦ 특이 사항	• 취업전담반 정기회의 개최(회의내용 별첨) -							

[별지 제2호 서식]

[illegible]

[별지 제3호 서식] 삭제

개인정보의 수집·이용·제공에 관한 동의서

본인은 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제1호에 따라 본인의 개인정보를 수집·이용하거나 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

□ 개인정보 수집·이용

가. 수집이용 목적 : 수형자 취업 및 창업 지원

나. 수집 항목 : 성명, 생년월일, 죄명, 형명·형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간, 학력, 경력, 자격증, 직업훈련, 취창업교육, 건강 및 가족사항, 취업 희망지역 및 직종

다. 보유 및 이용 기간 : 취업 및 창업 지원에 필요한 기간

라. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부 시 아무런 불이익이 없으나, 동의가 있어야만 취업 및 창업 지원이 가능합니다.

- 수집·이용 동의 여부 : 본인은 위와 같이 수집·이용함에 관하여 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고, 귀 기관이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명/인

- 민감정보 동의여부 : 귀 기관이 위 가. 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.(민감정보 : 죄명, 형명·형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간)

동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명/인

□ 개인정보의 제3자 제공

가. 제공받는 자 : 채용희망기업체, 한국법무보호복지공단 등 취창업 지원기관

나. 제공받는 자의 이용 목적 : 출소예정자의 채용, 주거지원, 신용회복 등 사회복지 지원
다. 제공할 개인정보의 항목 : 수집 정보(민감 정보 포함)

라. 제공받는 자의 개인정보 보유 이용 기간 : 개인정보가 제공된 날로부터 동의 철회 시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유·이용(단, 관계법령에 따라 보존할 필요성이 있는 경우는 규정에 따라 보존)

마. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부 시 아무런 불이익이 없으나 동의가 있어야만 채용 등 사회복지 지원이 가능합니다.

- 제공 동의 여부 : 본인은 위와 같이 제공함에 관하여 고지 받았으며 이를 충분히 이해하고, 귀 기관이 본인의 개인정보를 제3자에게 제공하는 것에 동의합니다.

동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명/인

- 민감정보 동의여부 : 귀 기관이 위 나. 목적으로 다음과 같은 본인의 민감정보를 제공하는 것에 동의합니다. 민감정보 : 죄명, 형명·형기, 범죄경력, 범죄횟수 및 수용기간

동의함 ☐ 동의하지 않음 ☐ 신청인 서명/인

※ 민감정보의 제3자 제공은 특히 필요한 사유가 인정되는 예외적인 경우에만 제공됩니다.

제공된 정보는 동의한 내용 외 다른 목적으로 활용되지 않으며 제공 정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있습니다.

20 년 월 일

○○○ 교도소(구치소)장 귀하

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡)

[별지 제5호 서식] 삭제

취업·창업교육 수료자 명단

담당	과장	부소장	소장

교육명 :

연번	이름 (생년월일)	칭호번호	직명	형명·형기	형기기산 형기종료	범수	귀주지	비고
1	홍길동 (77.01.01)	1234	절도	징역01년	07.01.01. 08.12.31.	초범	경기 과천	

[별지 제8호 서식]

개인별 취업 및 창업지원계획

<인적사항>

성 명		성 별	
생년월일		형기종료일	
주 소(거주예정지)			
가족 등 연락처			
허그일자리지원 프로그램	☐ 이수 ☐ 미이수 ☐ 이수중 ☐ 이수예정		

<신체 및 경력사항>

신체사항	신 장	체 중	장애유무	지병 및 신체질환
운전면허	면허종류	취득일	학력사항	최종학력
자격증	자격증명	취득일	자격증명	취득일
입소 전 주요경력	근무기간	근무처	담당업무	

<취업 및 창업희망사항>

취업희망지역 (시군단위, 2개이상)		창업희망지역(시 군단위)	
취업희망직종		창업희망직종	
근무시간		초기투자금	
희망급여		기 타	

<자기소개 및 담당자 의견>

취창업희망자 자기소개	. .
취창업담당자 의견 (취창업활동계획)	. .

출소 후 취업 및 창업지원 동의서

성명(한자)	
생년월일(성별)	
출소예정일	
생활근거지	
취업·창업희망지	
취업·창업 희망직종	
연락처	

상기 본인은 취업·창업 지원을 위하여 개인정보의 수집·이용·제공에 관한 동의서를 제출한 바 있으며, 그에 따라 출소 후 (취업알선은 3개월 이내)에도 교정기관의 취업·창업관련 정보 제공, 취업·창업알선 등 취업·창업지원을 희망합니다.

20 년 월 일

위 동의인 홍 길 동 (서명 또는 무인)

○○교도소(구치소)장 귀하